



PODER JUDICIAL
DEL PERÚ

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
LA LIBERTAD - Sistema de
Notificaciones Electrónicas SINOE
SEDE COMICORTI SECTOR
NATASHA ALTA,
Secretario: VASQUEZ FIGUEROA
Jorge Antonio FAU 20477550429
soft
Fecha: 07/04/2026 07:23:35, Razón:
RESOLUCION
JUDICIAL, D. Judicial: LA
LIBERTAD / TRUJILLO, FIRMA

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD
Módulo Corporativo de los Juzgados de Paz Letrado –Civil-Comercial
“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

4to JUZGADO PAZ LETRADO

EXPEDIENTE: 00600-2020-0-1601-JP-CI-04

MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO

JUEZ : VERGARAY GONZALES JOSE ALBERT

ESPECIALISTA : JORGE VASQUEZ FIGUEROA

**PERITO : ALDANA CISNEROS, JOSE MANUEL
SOLAR ARMAS, KATHERINE CARIDAD**

DEMANDADO : TOMAS RIOS WILDER ENRIQUE,

DEMANDANTE : GABRIEL ISLADO, LEUDMILA

Se provee escrito de demandante, quien:

1. Cumple con ordenado en Res. 17

Resolución Nro. DIECIOCHO

Trujillo, seis de abril del año judicial dos mil veintiséis

AUTOS Y VISTOS con los presentes actuados y escrito que antecede presentado por la demandante ante mesa de partes electrónica de esta Corte Superior de Justicia y que se ordena sea impreso del SIJ para los efectos de ser resuelto; consecuentemente, con los aranceles judiciales por derecho de notificación, AGREGUESE a sus antecedentes; a lo solicitado;

TENGASE por cumplido con lo ordenado mediante resolución número diecisiete; y, resolviendo conforme a ley su pedido de remate judicial de folios cuatrocientos sesenta y dos a cuatrocientos sesenta y tres y cuatrocientos setenta y cuatro a cuatrocientos setenta y cinco

Y, CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Mediante Resolución Administrativa N° 262-2021-P-CSJLL, expedida por la Presidencia de esta Corte Superior de Justicia, se dispuso que a partir del 28 de abril del año 2021, los remates virtuales se efectivizarán como remates electrónicos judiciales REM@JU, en cumplimiento de la Ley N° 30229; en tal sentido, corresponde adecuar el trámite del remate a las disposiciones contenidas en la citada ley; en consecuencia,

SEGUNDO.- El artículo 731° del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 30229, establece en sus primeros párrafos lo siguiente: “Aprobada la tasación o siendo innecesaria esta, el Juez convocará a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU), si no existe oposición de ninguna de las partes o de terceros legitimados, de ser el caso,

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD
Módulo Corporativo de los Juzgados de Paz Letrado –Civil-Comercial
“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

conforme con la ley especial sobre la materia [...]”; por consiguiente, corresponde ordenar el remate electrónico judicial del inmueble sub litis.

TERCERO.- La ejecución del remate electrónico judicial se efectúa a través del aplicativo REM@JU, el cual se encuentra en el portal web del Poder Judicial; en dicho aplicativo se ingresarán las ofertas que los usuarios postores presenten, previa inscripción como postor.

Asimismo, el acto de remate electrónico judicial del bien se realiza en un lapso de veinticuatro horas, en mérito a los lineamientos establecidos en la Ley N° 30229.

CUARTO.- Una vez vencido el plazo de oposición a que se refiere el artículo 14.2 de la Ley N° 30229, el Secretario Judicial de la causa publicará en el aplicativo REM@JU la convocatoria con la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial y demás actos pertinentes, tal como se dispone en el artículo 15 de la citada ley, el cual generará automáticamente el aviso de convocatoria que contendrá el cronograma con la fecha programada para el acto de remate electrónico.

QUINTO.- Estando a las nuevas implementaciones respecto del sistema de Remate Judicial Electrónico – REM@JU, se deberá proceder conforme a ellas, debiendo además atenerse a la programación automática del remate electrónico en sus tres convocatorias. En tal sentido, el artículo 13 de la Ley N° 30229 establece que, de no haber usuarios postores inscritos o si no se han ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en primera convocatoria se declara desierto; en este caso, el REM@JU reprogramará automáticamente una segunda convocatoria con la reducción del quince por ciento sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico. De igual forma, de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, se procederá automáticamente a una tercera convocatoria, reduciendo en un quince por ciento el precio base de la convocatoria anterior.

SEXTO.- Si en la tercera convocatoria no hay postores, se culmina el procedimiento de remate electrónico judicial y, al haberse producido por ausencia de ofertas, se procederá conforme a las normas del Código Procesal Civil o a la norma que lo sustituya.

SÉPTIMO.- Finalmente, en caso de adjudicación del bien materia de remate, el adjudicatario deberá depositar el saldo del precio dentro del tercer día, conforme lo dispone el artículo 16 de la Ley N° 30229, bajo apercibimiento de declararse la nulidad del remate, con pérdida del monto entregado por concepto de oblate, además de su inhabilitación para participar como usuario postor en el REM@JU por el plazo de un año, con la correspondiente anotación en el registro y su publicidad a nivel nacional, conforme a los artículos 16, 17 y 18 inciso b) de la citada ley.

Por las consideraciones antes expuestas, se resuelve:

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD
Módulo Corporativo de los Juzgados de Paz Letrado –Civil-Comercial
“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

- a) CONVOCAR EN PRIMERA CONVOCATORIA A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL (REM@JU) el 55.061% DE LAS ACCIONES Y DERECHOS que le corresponden al demandado WILDER ENRIQUE TOMAS RIOS respecto del predio rural ubicado en el Valle Santa Catalina, Predio San Agustín, Parcela Mz. A Lote 5, distrito de Moche, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, inscrito en la Partida Registral N° 04008973 del Registro de Predios – Sede Trujillo; inmueble que, según la tasación de folios 399 a 402, cuenta con las siguientes características:

Inmueble usado como casa-habitación; de un piso; con un área de terreno de 308.75 m²; área construida de 184.00 m²; de material noble, con todos sus servicios.

- b) En caso de declararse desierta la primera convocatoria, CONVÓQUESE automáticamente por el REM@JU al segundo remate electrónico judicial; y, de persistir dicha situación, CONVÓQUESE automáticamente al tercer remate electrónico judicial.

- c) CARGAS Y GRAVÁMENES DEL INMUEBLE A REMATAR:

De acuerdo a la copia literal adjuntada por la demandante:

1. HIPOTECA, asiento registral D00003, a favor de SCOTIABANK PERÚ S.A., hasta por la suma de US\$ 25,409.08, a fin de garantizar una línea de crédito otorgada a Isabel Príncipe de Dios S.A.C.
 2. EMBARGO inscrito en el asiento D00004: mediante Resolución N° 1 de fecha 13/12/2018, expedida por el Juez del 7mo Juzgado de Paz Letrado de Trujillo, hasta por la suma de S/ 15,000.00, en el expediente N° 4046-2018-26, seguido por Banco Pichincha.
 3. EMBARGO inscrito en el asiento D00005: mediante Resolución N° 7, corregida por Resolución N° 8 de fechas 19/08/2022 y 15/11/2022, respectivamente, hasta por la suma de S/ 25,000.00, en el expediente N° 600-2020-4, seguido por Leudmila Gabriel Islado.
 4. ACLARACIÓN DE DONACIÓN, inscrita en el asiento C00003, mediante la cual se precisa que la donación es a favor de la sociedad de gananciales conformada por María Anita Juárez García y Wilder Enrique Tomas Ríos, según Escritura Pública de fecha 25/07/2025.
- d) TASACIÓN DEL BIEN: Conforme a la Resolución N° 15 de fecha 22/07/2025 (folios 452-454), aclarada por Resolución N° 17 de fecha 06/04/2026 (folios 476-477), se aprobó la tasación del 55.061% de las acciones y derechos en la suma de US\$ 46,075.49 (CUARENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO CON 49/100 DÓLARES AMERICANOS).

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD
Módulo Corporativo de los Juzgados de Paz Letrado –Civil-Comercial
“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

e) BASE DEL REMATE:

- e.1. PRIMER REMATE: US\$ 30,716.99 (dos terceras partes de la tasación).
- e.2. SEGUNDO REMATE: con deducción del 15% del precio base anterior.
- e.3. TERCER REMATE: con deducción del 15% del precio base del segundo remate.

f) OBLAJE:

- i. Depositar el 10% del valor de tasación mediante depósito judicial electrónico.
 - ii. Presentar el arancel judicial correspondiente.
 - iii. PUBLICIDAD: Publíquese en el portal del Poder Judicial vía REM@JU.
 - iv. PUBLICÍTESE los avisos judiciales de la convocatoria en los televisores instalados en esta sede por el plazo de SEIS DIAS HABLES, debiendo REQUERIRSE su publicación al Jefe de la Oficina de Imagen Institucional de esta Corte Superior de Justicia, remitiéndose al correo: csjll_imageninstitucional@pj.gob.pe el aviso de remate para su publicación; quien además deberá de comunicar al Juzgado, bajo responsabilidad, su cumplimiento, al término de la misma con indicación de los días en que se ha efectuado las publicaciones; SIN PERJUICIO que se proceda a su publicidad en un lugar visible del Juzgado.
 - v. PUBLÍQUESE en el aplicativo REM@JU.
 - vi. CÚMPLASE con la publicación en el inmueble materia de remate por el plazo de SEIS DIAS.
- g) AVOQUESE al conocimiento del presente proceso la señora Juez que suscribe, por disposición superior
- h) HÁGASE SABER que la presente resolución tiene validez con firma manuscrita o digital conforme a la Ley N° 27269.

NOTIFÍQUESE la presente resolución a la parte ejecutada en su domicilio procesal física y/o Casilla Electrónica, además de su domicilio real; y a la entidad ejecutante en su Casilla Electrónica.